

■ Contribuer au développement durable en assumant la responsabilité des impacts des décisions et des activités sur la société et l'environnement.

■ Redorer l'image du monde sportif et tisser des relations fortes avec l'environnement local.

■ Fondation, fonds de dotation, charte, guide, évaluation...

MANAGEMENT

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES SPORTIVES : LA BONNE ATTITUDE

À l'heure où le fossé se creuse entre sport de masse et sport d'élite, la responsabilité sociale devient un enjeu majeur pour les organisations sportives. Objectif : montrer leurs engagements et leurs impacts positifs pour la société. La prise de conscience est en marche.

Dossier coordonné par Sabine Chavrier-Réa, chargée d'études économiques, Centre de droit et d'économie du sport



P. 18 — Les organisations sportives face à leurs responsabilités sociales	P. 23 — Les pratiques de responsabilité sociale des fédérations sportives françaises
P. 19 — Les pratiques de responsabilité sociale des clubs sportifs professionnels français	P. 27 — La responsabilité sociale de l'Équipe de France de tennis et développement durable
	P. 30 — Le sport, une fonction sociale à préserver

SOMMAIRE

LES ORGANISATIONS SPORTIVES FACE À LEURS RESPONSABILITÉS SOCIALES

« Être généreux sur un terrain, c'est également être généreux dans la vie. Cette générosité est malheureusement trop rarement mise en avant et c'est frustrant. La dimension solidaire du football mérite d'être connue et reconnue : c'est ça la réalité du football pour des millions de licenciés. »

Jacques Bungert, vice-président de la Fondation du football

À travers cet extrait traité du *Panorama sociétal du football français*¹ sont mises en avant les difficultés auxquelles est confrontée la Fédération française de football dans la tentative de reconnaissance de la dimension solidaire du football de la part de l'opinion publique. Cette problématique apparaît transversale à un certain nombre d'activités sportives. En effet, ces dernières années ont vu se multiplier des dérives et des pratiques entrecroisant l'éthique sportive qui ont contribué au désenchantement d'un monde sportif autrefois porté par l'idéal olympique².

Pourtant de ce constat, la responsabilité sociale devient un enjeu majeur pour les organisations sportives soucieuses de montrer leurs engagements et leurs impacts positifs pour la société. Du point de vue de la Commission européenne, la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) est définie comme étant « l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec

leurs parties prenantes »³. Le ministère des Sports, avec l'Agence française de normalisation (Afnor), a entrepris en 2011 de décliner la norme ISO 26000 pour l'ensemble du mouvement sportif français. Cette norme précise ainsi que « la responsabilité sociale est la contribution des organisations au développement durable » et qu'« elle se traduit par la volonté de l'organisation d'assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement et d'en rendre compte »⁴. Elle substitue le terme « sociale » à celui de « sociétale » et

élargit son champ d'application aux organisations en général et non plus aux seules entreprises ; ce qui paraît plus propice à l'étude des pratiques de RSE des organisations sportives. En France, peu de travaux se sont intéressés à la transposition du concept de RSE au champ du sport. Toutefois, à la fin de l'année 2011, est paru un ouvrage intitulé « Sport et RSE : vers un management responsable ? », ouvrant la voie à des contributions futures dans le domaine de la responsabilité sociétale des organisations sportives⁵. Les nombreuses données collectées dans divers types d'organisations sportives ont permis de dresser un premier état des lieux des bonnes pratiques du secteur du sport. Les articles qui suivent établissent une passerelle entre ces pratiques et leur mise en œuvre. Il s'agit là de recenser les moyens d'action mis à la disposition des managers d'organisations sportives afin que ces derniers puissent instrumentaliser, à des fins stratégiques, leurs pratiques de responsabilité sociale. Dans son numéro de mai 2011, *Jurispport* consacrait un dossier spécial aux pratiques de développement durable dans les organisations sportives spécifiant le long chemin à tracer dans ce domaine. C'est dans cette perspective d'amélioration continue que s'inscrivent les contributions de ce numéro. ■



AUTEUR

Aurélien François
Doctorant, Université de Bourgogne, Faculté des sciences du sport, laboratoire de sociopsychologie et management du sport (SPWS)



AUTEUR

Emmanuel Bayle
Professeur IAE
Université Jean-Moulin, Lyon 3

1. *Panorama sociétal du football français. Le football, une réalité sociale inconnue* étude réalisée par la Fondation du football, 2011, 128 pages.
2. C. Durand et C. Rouvrais-Charon (2006) « L'éthique sportive internationale », *Revue française de marketing*, 3/5 (2008), 61-74.
3. Commission européenne (2001), *Libre Vert - Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises*, 2001, 128 pages.
4. Publications officielles des Communautés européennes, Bruxelles, Ed. de Boeck.
5. E. Bayle, J.-L. Appert, A. François & L. Malbec, *Sport et RSE : vers un management responsable ?* Bruxelles, Ed. de Boeck.

TOUR D'HORIZON DES PRATIQUES DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DES CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS FRANÇAIS

Le sport spectacle doit faire face, depuis quelques années, à la recrudescence de scandales et de dérives politico-économiques. En réponse, les clubs sportifs professionnels commencent à prendre conscience de l'importance et des enjeux de se rendre socialement responsables vis-à-vis de leurs parties prenantes.

Depuis les années 1950, le concept de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) a fait l'objet de nombreux débats académiques outre-Atlantique. Considérée autrefois comme une obligation éthique des hommes d'affaires, la RSE est aujourd'hui perçue comme une norme managériale à laquelle doivent se soumettre les entreprises¹. La transposition du concept de RSE dans le champ du sport professionnel est récente. Née de la pression des ligues sportives professionnelles américaines au milieu des années 1970², la RSE jouit d'une forte attention de la part des clubs constituant ces ligues. Celle-ci répond d'ailleurs à une double logique mêlant vision stratégique et éthique³. Dans le premier cas, il s'agit essentiellement pour les clubs professionnels d'utiliser la RSE comme un moyen de lutter contre les dérives liées aux externalités négatives (*ethical blowlacks*) que leurs acteurs engendrent : dopage, corruption, paris illégaux... Dans le second, la RSE s'inscrit culturellement dans les génés des clubs professionnels qui, à l'instar de certaines entreprises, ont intégré le besoin de redistribuer une partie des bénéfices aux communautés qui les entourent (*community involvement*).

En France, la question de la responsabilité sociale des clubs sportifs professionnels demeure à un stade embryonnaire, et ce pour plusieurs raisons. La première d'entre elles n'est pas spécifique au cas français. Elle émane de l'essence même du sport qui constitue une activité socialisante en soi. Smith et Westerbeek ont montré que le sport exerce une responsabilité sociale à travers plusieurs caractéristiques : accompagnement des jeunes dans l'éducation, impacts positifs sur la santé⁴... Le deuxième facteur explicatif du retard pris par les clubs

français en matière de RSE provient de la constitution historique et traditionnelle des clubs sportifs professionnels en associations, soit des structures juridiques figées de proue de l'économie sociale et solidaire⁵. Or, les dirigeants de clubs sportifs professionnels mobilisent souvent ces deux « alibis » lorsqu'il s'agit d'évoquer la difficulté de pénétration du concept de RSE dans leurs organisations. L'objectif de cet article est de dépasser les pratiques émergentes de responsabilité sociale observées dans le secteur du sport professionnel ainsi que les outils à disposition des clubs permettant d'instrumentaliser ces pratiques. Un focus plus particulier est porté sur le cas de la fondation Olympique lyonnaise.

LES DIFFÉRENTES FORMES DE PRATIQUES DE RSE DANS LES CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS

Les logiques de fonctionnement de certains clubs sportifs professionnels s'apparentent aujourd'hui à celles de petites et moyennes entreprises. Alors que la RSE a investi le milieu de l'entreprise depuis quelques années en France, les dirigeants des clubs sportifs professionnels ont cependant des difficultés à saisir les contours de cette notion et les enjeux qui s'y réfèrent. Pour autant, des pratiques de responsabilité sociale sont réalisées dans ces clubs.

La première typologie en matière de pratiques socialement responsables ●●●

●●● a été effectuée à partir du caractère volontaire ou non des actions menées. En effet, alors que les entreprises classiques n'ont aucune obligation de réaliser des pratiques de RSE, les clubs sportifs professionnels sont contraints d'en accomplir puisque, en 1999, l'appareil législatif français a imposé aux clubs sportifs professionnels constitués en sociétés commerciales d'effectuer des missions d'intérêt général, en contrepartie de subventions accordées par les collectivités locales et territoriales⁶. Pour certains clubs, l'argent public perçu représente une part très importante de leur budget (exemples du basket-ball, du handball ou du volley-ball). Le contenu de ces missions est destiné en partie à la promotion de l'activité sportive comme moyen d'éducation et d'intégration des jeunes enfants. En guise d'illustration, la

municipalité de Dijon offre la possibilité aux nombreux clubs sportifs professionnels de la ville d'exercer une partie de leur responsabilité sociale à travers des manifestations comme les « interventions pédagogiques en temps scolaire » ou « vacances pour ceux qui restent » ; deux programmes socio-éducatifs mis en place par la division animation de la ville auxquels participent les clubs professionnels dijonnais à travers la mise à disposition d'éducateurs sportifs notamment. Reste que, dans son rapport sur les clubs sportifs professionnels établi en 2009, la Cour des comptes a largement pointé du doigt les écarts entre les montants importants d'argent public versés aux clubs et leur faible niveau d'implication dans ces missions⁷.

Ainsi, certains clubs sportifs professionnels qui ont pris la mesure des enjeux liés à la

mise en place de pratiques socialement responsables tentent, par le biais d'initiatives volontaires, de dépasser ce seul cadre légal et de mettre en place de véritables pratiques de RSE. Ces actions prennent la forme de pratiques relevant généralement d'une politique marketing et/ou de communication des clubs, telles que des actions de « *cause-related marketing* ». Ces pratiques sont fréquentes pour les clubs sportifs professionnels qui peuvent faire profiter les associations locales de l'exposition médiatique dont ils bénéficient. C'est le cas par exemple, du club professionnel de football de Dijon, le DFCO qui, depuis 2006, met en lumière deux associations : « Coup d'Pouce » (aide aux enfants atteints d'un cancer hospitalisés au CHU de Dijon) et « Autour des Williams » (aide aux personnes atteintes du syndrome de Williams et Beuren). Le DFCO leur offre une visibilité importante grâce au support de communication privilégié que constituent les maillots de l'équipe professionnelle. D'autre part, des pratiques sociales innovantes sur le thème de l'emploi émergent. Conscients de l'importance du réseau de partenaires dans lequel leurs clubs sont inscrits, des dirigeants ont mis en place des programmes visant à faciliter l'accès à l'emploi des personnes sans travail. Le dispositif « Un job pour tous », créé en 2005, rebaptisé depuis « Élan pour tous », avait ainsi pour objectif premier de proposer aux jeunes spectateurs du club de basket-ball de Chalon-sur-Saône, désireux de travailler pendant les vacances scolaires, un job d'été parmi les deux cents entreprises partenaires de ce club.

Le cas de l'Olympique lyonnais, appréhendé ci-dessous à travers le cadre méthodologique d'analyse évoqué précédemment, permet de

ZOOM SUR...

LA MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés ci-dessous sont la synthèse d'une recherche doctorale exploratoire entamée en 2009 sur les pratiques de RSE dans les clubs sportifs professionnels.

■ Le premier temps de l'enquête s'est attaché à montrer comment des dirigeants de clubs sportifs professionnels de la région Bourgogne se représentent la responsabilité sociale qui incombe à leurs organisations et la façon dont celle-ci est pratiquée.

■ Cette première partie associée à une étude de la littérature managériale en matière de RSE a permis d'établir un cadre d'analyse basé sur sept dimensions : facteurs d'influence, actions, objectifs, parties prenantes, ressources, outils de gestion et évaluation des pratiques de RSE. À l'aide de ce cadre, plusieurs études de cas sur la politique sociale des clubs sportifs professionnels ont été menées via la collecte de documents primaires (entretiens auprès des dirigeants et des principales parties prenantes des clubs) et de données secondaires (articles de presse, site internet, rapports...).

6. La loi du 28 décembre 1999 a fixé un seuil maximal d'aides publiques destinées aux clubs sportifs pour chaque saison sportive : « Le montant maximum auquel les clubs sportifs professionnels peuvent prétendre au titre des missions d'intérêt général » ne peut excéder 2,3 millions d'euros pour chaque saison sportive ».

8. Le « *cause-related marketing* » est une pratique consistant pour l'entreprise à s'allier stratégiquement avec une organisation non gouvernementale.

« Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels ».

4. A.C.T. Smith & H.M. Westerbeek (2007), « Sport as a Vehicle for Deploying Corporate Social Responsibility », *Journal of Management*, 33 (6), 698-716.

1. M.-D.P. Lee (2008), « A review of the theories of corporate social responsibility: its evolutionary path and theoretical antecedents », *International Journal of Management Reviews*, 10 (1), 53-73.

2. En 1973, la *National Football League* (NFL) a été la première ligue sportive professionnelle majeure aux



© Association Sportifs la ville

“ OL Fondation » permet de tisser des relations fortes entre le club et son environnement local à travers la conclusion de partenariats durables avec des associations caritatives lyonnaises ”

comprendre comment un club de football professionnel a instrumentalisé ses pratiques de RSE à travers une politique de mécénat organisée autour de sa fondation, mais d'autres procédés paraissent mieux adaptés à la dimension économique de certains clubs.

L'INSTRUMENTALISATION DES PRATIQUES DE RSE : LE CAS DE LA FONDATION OLYMPIQUE LYONNAISE

La politique sociale menée par l'Olympique lyonnais (OL) a été institutionnalisée au sein du club grâce à la création d'une fondation d'entreprise : « OL Fondation ». Dedicée à l'instrumentalisation de la politique sociale du club, cette fondation est née peu de temps après l'instauration d'un cadre législatif favorable au mouvement de création des fondations d'entreprises en France⁹. « OL Groupe » et six de ses filiales ainsi que quatre partenaires privés actionnaires du club (Accor, Pathé, Cegid group, Providis Logistique) ont donc créé en 2007 « OL Fondation » dans le but de structurer les actions sociales auparavant menées de façon éparse par les membres du staff technique de l'OL. L'avènement d'« OL Fondation » s'inscrit également dans un contexte de montée du « foot business » puisqu'elle fait suite à la signature du contrat d'exclusivité des droits de retransmission du championnat de France de Ligue 1 (600 millions d'euros dépensés par Canal+ en 2004), à laquelle

avait activement participé Jean-Michel Aulas, le président du club lyonnais. Elle relève également de pratiques managériales minimées et importées du secteur de l'entreprise classique et de modèles de clubs européens possédant déjà ce type de structures comme le FC Barcelone ou Manchester United. Regroupées autour d'un spectre restreint de quatre thématiques (insertion par le sport, éducation, aide aux personnes malades ou hospitalisées, soutien au sport amateur), les actions sociales menées dans le cadre d'« OL Fondation » répondent, d'un point de vue stratégique, à une double logique.

Premièrement, la fondation constitue un outil qui permet de redorer l'image parfois ternie du football professionnel. Elle fait office, dans le cas lyonnais, de structure « pare-feu » face aux attaques formulées à l'encontre du club. Le projet de création de nouveau stade est en effet la cible, depuis quelques années, de nombreuses critiques de la part d'associations de défense de riverains et ce débat s'étend actuellement à la sphère politique. « OL Fondation » permet, deuxièmement, de tisser des relations fortes entre le club et son environnement local à travers la conclusion de partenariats durables avec des associations caritatives lyonnaises : Docteur Clown, Sport dans la ville. D'autres organismes caritatifs pour lesquels les salariés du club affichent un soutien indéfectible depuis plusieurs années, tels qu'ASUP Brésil et Huntington Avenir, parrainés

9. La loi n° 2003-709 du 1^{er} août 2003, JO du 2, a élargi les avantages fiscaux consentis aux entreprises à celles des associations caritatives et des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent

DOSSIER

●●● affiche un certain nombre de limites. En effet, seuls les financements des entreprises fondatrices et de leurs salariés ainsi que l'obtention de subventions publiques sont autorisés, excluant de fait l'appel à la générosité publique. De plus, le montant minimum du programme d'action pluriannuel (152 449,02 euros à étaler sur cinq ans) ne semble pas adapté au profil économique de certains clubs sportifs professionnels aux ressources plus faibles comme ceux de basket-ball, handball ou volley-ball.

Il existe cependant des alternatives pour les dirigeants soucieux d'instrumentaliser leurs politiques sociales. L'association reste la première possibilité offerte afin de collecter des fonds pour financer des actions d'intérêt général, à condition de respecter des prérogatives sommai- res¹⁰. C'est le cas d'« Esprit Sport », association citoyenne créée en 2006 qui regroupe actuellement les clubs de l'ASVEL et du Lyon Hockey Club et certains sportifs professionnels autour de programmes communautaires à caractère social. L'AJ Auxerre a tout récemment transformé son programme citoyen « Famille AJA » en une association citoyenne permettant de constituer une structure autonome dont l'objet est de promouvoir un projet éducatif de lutte contre la violence et le racisme auprès de ses jeunes supporters.

Plus récemment, le fonds de dotation, instauré par le législateur en 2008, offre l'avantage des fondations reconnues d'utilité publique tel que l'obtention de tous types de financements privés soumis aux mêmes conditions de déductibilité fiscale¹¹. Il permet, en outre, la mise en place d'un cadre juridique plus souple que la fondation d'entreprise (aucun montant minimum à investir pour une durée de vie limitée ou illimitée).

10. Pour pouvoir être éligible au mécénat, l'association doit être reconnue d'intérêt général, c'est-à-dire avoir des buts d'intérêt général et un secteur non lucratif prépondérant.

“ Le fonds de dotation, structure éligible au mécénat située à mi-chemin entre l'association et la fondation, est en train de s'étendre et apparaît aujourd'hui comme un outil adapté à l'instrumentalisation des actions sociales des clubs sportifs professionnels ”

De plus en plus de clubs choisissent cet outil afin d'instrumentaliser leur politique de mécénat. En plus de sa fondation décrite précédemment, le club lyonnais a décidé, en 2009, de créer parallèlement un fonds de dotation intitulé « SOLidaire » permet-

tant de soutenir des projets d'intérêt général émanant des supporters et sympathisants du club. D'autres clubs de football de Ligue 1 ont opté pour cet outil tel l'Olympique de Marseille qui a transformé en 2010 son programme d'actions sociales et citoyennes « OM Attitude » en fonds de dotation. Cette même année, le Rugby Club Massy Essonne (RCME) évoluant en Fédérale 1 de rugby, soit le troisième niveau national, a choisi ce nouveau format juridique afin de formaliser sa politique de RSE. Le RCME démontre ainsi que le fonds de dotation, structure éligible au mécénat, située à mi-chemin entre l'association et la fondation, est en train de s'étendre et apparaît aujourd'hui comme un outil adapté à l'instrumentalisation des actions sociales des clubs sportifs professionnels.

DES PRATIQUES DE RSE ENCORE ÉPARSES

La responsabilité sociale dans les clubs sportifs professionnels n'en est toutefois qu'à ses balbutiements. Les pratiques observées rendent compte d'une conscientisation accrue de la part des dirigeants de clubs, d'afficher un engagement social fort vis-à-vis des acteurs de leur environnement. Cela se manifeste par des pratiques de RSE effectivement réalisées mais de façon éparse. Pour preuve, les structures dédiées à la mise en place d'une politique de mécénat ne sont encore que sporadiquement créées. Elles ne concernent en outre qu'un pan de la responsabilité sociale qui se situe dans des pratiques essentiellement communicationnelles et en marge des activités principales des clubs. La création de ces structures constitue néanmoins un premier pas à la fois vers l'intégration des pratiques de RSE au sein de la stratégie de développement des clubs sportifs professionnels et vers un management plus responsable de ces organisations. ■



AUTEUR Aurélien François
Docteur en sciences du sport, laboratoire de sociopsychologie et management du sport (SPWS)

d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif. Les dons doivent être affectés à des œuvres et de ses missions d'intérêt général.